



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 654/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובע: אהרון רודן
מרחוב ארלוזורוב 129 תל אביב

נ ג ד

הנתבעת: בת שבע בן ארצי
מרחוב ארלוזורוב 129 תל אביב

פסק דין

התיק דנן הועבר לדיון בפני בהתאם להחלטת כבוד השופטת תרצה שחם קינן מיום 05.12.12.

התובע טוען כי על הנתבעת לשלם לו סך של 3,500 ₪ בגין צנרת ביוב שהותקנה על ידו ואשר הנתבעת, במסגרת שיפוץ דירתה בשנת 2007, התחברה אליה.

הנתבעת טוענת כי הצנרת איננה שייכת לתובע אלא היא צנרת משותפת לכל בעלי דירות בבית והינה רכוש משותף. לטענת הנתבעת הצנרת היתה קיימת בעת שיפוץ הבית ומשכך התחברה אליה. כל התביעה מטרתה להתנקם בנתבעת אשר הגישה כנגד התובע תביעה בגין נזקי רטיבות שנגרמו לדירתה.

בדיון מיום 06.02.13 העידו התובע, הנתבעת וכן מר ישראל שרגא.

הוכח בפני כי צנרת הביוב נושא הדיון משרתת רק את דירות התובע והנתבעת. ממוצג ת/5 ניכר כי רק מדירות הצדדים ישנו חיבור לצנרת הביוב האמורה. בהקשר זה הוכח בפני כי דירה נוספת בקומה הראשונה (מתחת לדירות הצדדים) מחוברת לצנרת ביוב נפרדת ועצמאית (מוצג ת/6).

וידוגש, לא עלה בידי הנתבעת להוכיח כי דירתה היתה מחוברת לצנרת הביוב האמורה עוד לפני ביצוע עבודות השיפוץ בדירתה. אומנם, בעדותו בפני טוען מר שרגא בתחילה כי הביוב בדירת הנתבעת (צנרת ברזל) היה מחובר לצנרת פלסטיק מרכזית. אולם בהמשך עדותו הוא כבר מסייג - "קשה לי לזכור אנחנו מדברים על 7 שנים" (עמוד 4 שורה 23-24). מר שרגא גם מאשר כי "החור בקיר הוא חור חדש" (עמוד 4 שורה 20) ובהמשך הוא מבהיר כי "אני לא יודע איפה הצינור הישן" (עמוד 4 שורה 30). גם בעדותו בפני בית משפט השלום מיום 05.12.12 הוא זכר היטב כי במסגרת שיפוץ דירת הנתבעת הוא התחבר לצינור שנמצא בחוץ על פי ההגיון שצינור כנ"ל המותקן בקיר החיצוני הינו רכוש משותף (פרוטוקול מיום 05.12.12 עמוד 1 שורות 15-16). עדותו של מר שרגא בפני בית משפט השלום מהימנה עלי יותר מאשר עדותו בפני. אולם, בין כך ובין כך, "הבנתו" כי המדובר ברכוש משותף אליו זכאית הנתבעת להתחבר היתה שגויה. ברור מעדותו של מר שרגא בפני ובבית משפט השלום, כי ההתחברות לצנרת הביוב נושא הדיון נעשתה על ידו מטעם הנתבעת במסגרת שיפוץ דירתה בשנת 2007.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 654/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

מן הראיות שהוצגו עולה כי אין המדובר בצנרת הביוב המקורית של הבית. ראשית, ניכר כי המדובר בצינור פלסטיק שלא היה בשימוש לפני עשרות שנים כאשר נבנה הבית, והרי גם הצנרת המקורית בדירת הנתבעת היתה מברזל. שנית, ממוצג ת/5 עולה כי בחלקים אחרים של הבית לא מותקנת צנרת ביוב דומה - ניקוז דירות התשקיף לדירות הצדדים נעשה דרך צנרת אחרת, שאיננה על הקיר החיצוני של הבית. שלישית, הוכח כי קיים פיר איורורר לצנרת ביוב אשר עובר בתוך קירות הבית, מגג הבית ועד יסודו (מוצגים ת/1 ו-ת/2).

בנסיבות אלו מקובלת עלי עדותו של התובע לפיה צינור הביוב נושא הדיון הותקן על ידו במסגרת שיפוץ שערך לדירתו בשנת 2006.

מאחר והמדובר בצינור שאינו משרת את כל או מרבית בעלי הדירות בבית המשותף, ומאחר ואין המדובר בצינור הביוב המקורי של הבית, הרי שעל בעלי הדירות המשתמשים בצינור זה חלה חובת תשלום הוצאות התקנתו ואחזקתו התקינה.

וידוגש, אם המדובר בצנרת המהווה רכוש משותף, הרי שעל נציגות הבית חובת אחזקת הצנרת האמורה. דא עקא, לא עלה בידי הנתבעת להביא בפני את עמדת הנציגות לפיה היא נוטלת על עצמה את מלוא האחריות בגין הצנרת האמורה בהיותה רכוש משותף. מעדות התובע, שלא נסתרה, עולה כי הנציגות פנתה דווקא אליו בדרישה לתקן את הצנרת האמורה – "בשנת 2007 הגברת עשתה שיפוץ במסגרת השיפוץ ראיתי שהיא התחברה לצנרת שלי, בעקבות ההתחברות שלה הזיזו את הצנרת התלוננה אצל וועד הבית והתלוננה שיש נזילה לוועד הבית והוא פנה אליי לתקן את הצנרת" (עמוד 1 שורות 14-16). יוצא, אם כן, כי גם נציגות הבית רואה בצנרת האמורה צנרת פרטית ולא רכוש משותף.

לאור כל האמור לעיל הרי שעל הנתבעת להשיב לתובע את חלקה בעלויות התקנת צינור הביוב המשרת כיום את דירותיהם בלבד.

באשר לגובה הסכום שעל הנתבעת להשיב לתובע הרי שלא עלה בידי התובע להוכיח את הסכומים אשר שילם עבור התקנת צנרת הביוב. בהקשר זה לא הובאה על ידו כל קבלה בגין ההוצאה משנת 2006 וממילא על פי עדותו לא ניתן "להפריד" חלק עבודה זה ממכלול עבודות השיפוץ (עמוד 2 שורות 11-13). אולם, הובאה על ידי התובע הערכת מחיר עדכנית לביצוע עבודה להתקנת צנרת ביוב מבור הביוב עד הגג כולל 2 התחברויות בסך כולל של 3,000 ₪ (כולל מע"מ) (מוצג ת/7). עלות זו לא נסתרה על ידי הנתבעת. בהתחשב בהיקף העבודות המתומחרות, הערכת מחיר זו גם נראית לי סבירה ומקובלת.

לאור העובדה כי רק דירות התובע והנתבעת מחוברות לצנרת הביוב האמורה, והתמחור כולל התחברות לשתי הדירות, נכון יהיה כי הנתבעת תישא במחצית העלות המוערכת.

לאור כל האמור לעיל אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע סך של 1,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 654/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

משנתקבלה התביעה בחלקה בלבד ולאור ה"היסטוריה" שבין הצדדים, אינני עושה צו להוצאות
וכל צד ישא בהוצאותיו.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ו שבט תשע"ג, 06 פברואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב